الأمر القانوني رقم 156-1985 الصادر بتاريخ 23 يوليو 1985 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة

المادة الأولى. – يخضع تصنيع وحفظ المواد المتفجرة وتخزينها واستيرادها ونقلها وبيعها وشرائها في جمهورية الإسلامية الموريتانية لأحكام هذا الامر القانون.

المادة. 2 – يقصد بالمواد المتفجرة ما يلي:

1° متفجرات الألغام

2° أجهزة إطلاق متفجرات الألغام،

باستثناء الصيد أو مساحيق وكبسولات الحرب التي تخضع ولا تزال تخضع لأحكام المرسوم المؤرخ 20 أبريل 1960 المنشئ لنظام الأسلحة النارية والذخيرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تشمل أجهزة إطلاق النار، بشكل عام، جميع الأشياء التي يتمثل دورها إما في إحداث الاحتراق أو الانفجار، أو نقلها عن طريق تدمير نفسها.

المادة. 3 – لا يجوز لأي شخص تصنيع مواد متفجرة أو إنشاء أو تشغيل مستودع لهذه المواد أو استيرادها أو بيعها أو شرائها ما لم يكن مصرحًا له بذلك مسبقاً.

المادة. 4. – لا يجوز منح الإذن ببيع أو شراء أو استيراد المواد المتفجرة إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بتشغيل مستودع دائم أو بشكل استثنائي مؤقت للمواد المتفجرة.

المادة. 5. - لا ينطبق هذا القانون على المتفجرات من الألغام أو الألعاب النارية التي تستخدمها القوات أو الشرطة أو أي قوة عامة.

المادة. 6. – يُمنح الإذن بإنشاء وتشغيل مستودع دائم بأمر مشترك من الوزراء المكلفين بالمعادن والداخلية والدفاع الوطني. تعتبر وديعة دائمة أي وديعة مصرح بإنشائها دون تحديد المدة.

يُمنح الإذن بإنشاء وتشغيل مستودع مؤقت بأمر مشترك من الوزراء المكلفين بالمعادن والداخلية والدفاع الوطني. أي وديعة مصرح بإنشائها لفترة محدودة تعتبر مؤقتة.

المادة. 7. - يُمنح الإذن بتصنيع المواد المتفجرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأمر مشترك من الوزراء المكلفين بالمعادن والداخلية والدفاع الوطني.

يحدد أمر التفويض التدابير الخاصة الواجب مراعاتها والشروط الخاصة الواجب الوفاء بها.

التفويض الممنوح شخصي تمامًا ولا يمكن التنازل عنه أو نقله إلا بموافقة الوزير المكلف بالمعادن.

المادة. 8. – يُمنح الإذن باستيراد المواد المتفجرة بأمر مشترك من الوزراء المكلفين بالمعادن والداخلية والدفاع الوطني.

لا يمكن منحها إلا على أساس دائم للأشخاص المصرح لهم بتشغيل وديعة دائمة. يجوز منحها على أساس مؤقت لمشغلي المستودعات المؤقتة.

المادة. 9 – يُمنح الإذن ببيع المواد المتفجرة بأمر مشترك من الوزراء المكلفين بالمعادن والداخلية والدفاع الوطني.

بشكل استثنائي ، في نهاية العملية ، يُسمح لمشغل المستودع المؤقت بإعادة الفائض من المواد المتفجرة غير المستخدمة إلى مستودع آخر تابع له.

المادة. 10 - يُمنح الإذن بشراء المواد المتفجرة بأمر مشترك من الوزراء المكلفين بالمعادن والداخلية والدفاع الوطني.

يجب على البائع أن يطلب من المشتري الأفعال التي تسمح له بتشغيل مستودع للمواد المتفجرة وشراء هذه المواد.

تحدد قرارات الوزير المكلف بالمعادن المنصوص عليها في المادة 15 أدناه الشروط التي يجوز بموجبها السماح بتسليم بعض المواد المتفجرة بكميات أقل من الوزن المحدد، إلى الأشخاص الذين ليس لديهم مستودع معتمد.

المادة. 11 – يلتزم أي شخص لديه ترخيص بتصنيع مواد متفجرة أو تخزينها أو استيرادها أو نقلها أو بيعها أو شرائها، إذا لاحظ اختفاء هذه المواد أو جزء منها، خلال أربع وعشرين ساعة إبلاغ أقرب الجهات الإدارية وقسم المعادن والجيولوجيا.

المادة. 12. يجب أن تذكر التراخيص المشار إليها في المواد من 6 إلى 10 من هذا المرسوم المادة 11 أعلاه.

المادة. 13 - في حالة ما إذا رأى الوزير المكلف بالمعادن لدواعي الأمن العام أنه من الضروري منع صنع مواد متفجرة في مصنع واحد أو أكثر بشكل مؤقت أو دائم، يجوز له إصدار هذا الحظر بمرسوم. لن يحق للمصنعين الحصول على أي تعويض عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة التي قد تسببها لهم هذه الإجراءات.

المادة. 14 – يجوز لمدير إدارة المعادن والجيولوجيا أو الوكلاء المعتمدين حسب الأصول أن يأمر بإتلاف المواد المتفجرة المعيبة، على نفقة صاحبها ودون تعويض، بسبب سوء التخزين أو الإفراط في التخزين أو التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة. وللأسباب نفسها ، يجوز لهم أيضًا أن يأمروا ، دون تعويض ، بإزالة مستودع أو تعليق تشغيله ، أو أن يأمروا بنقل مواد متفجرة إلى مبنى آخر ، على نفقة المشغل.

المادة. 15. تحدد المراسيم المشتركة للوزراء المكلفين بالمعادن من ناحية والطاقة من ناحية أخرى شروط تطبيق هذا المرسوم.

المادة. 16. يحيط مدير دائرة المعادن والجيولوجيا بمخالفات أحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة. 17. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم أو أحكام المراسيم الصادرة لتطبيقه بغرامة من 50.000 إلى 500.000 أوقية وبالسجن من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تسري المادة 437 من قانون العقوبات الصادر بالأمر القانوني رقم 83 -162 بتاريخ 9 يوليو 1983.

يترتب على أي إدانة تصدر عن تطبيق هذا المرسوم مصادرة المواد المتفجرة إذا كانت الهدف المباشر للجريمة.

في حالة الإدانة ، يجوز للوزير المكلف بالمعادن سحب الإذن بتصنيع أو استيراد أو بيع أو شراء أو تخزين مواد متفجرة من المستفيد.

المادة. 18 - هذا المرسوم يلغي كل ما يخالف أحكامه ولا سيما المرسوم الصادر في 11 يناير 1929 والقرارات المنفذة له. سيتم نشره بموجب إجراءات الطوارئ ويتم تنفيذه كقانون دولة.